

REGULAMIN REJSÓW MORSKICH I OCEANICZNYCH

organizowanych przez „Sailing Architects”

reprezentowane przez Jolantę i Michała Smolarskich

z dnia 09.08.2026

§1 – SŁOWNIK POJĘĆ

- 1) Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Organizatorze”, rozumie się przez to Jolantę i Michała Smolarskich, twórców idei : „Sailing Architects” i organizatorów Prywatnych Rejsów (dalej: Rejs) w ramach tej idei.
- 2) Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Sailing Architects” należy przez to rozumieć Organizatora, zgodnie z §1 ust. 1
- 3) Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Uczestniku”, należy przez to rozumieć osobę, która będzie brała udział w Rejsie jako Uczestnik po wykupieniu i opłaceniu miejsca na wybranym z oferty Organizatora Rejsie.
- 4) Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Rejsie”, należy przez to rozumieć prywatny składkowy rejs towarzysko szkoleniowy, organizowany poprzez Organizatora, w zakresie i formie określonej na dedykowanej podstronie www w serwisie Organizatora: www.sailingarchitects.com.
- 5) „Skipper” – osoba wskazana przez Organizatora, uprawniona do prowadzenia jachtu podczas Rejsu oraz reprezentująca Organizatora w trakcie trwania Rejsu.
- 6) „Jacht” – jednostka pływająca na pokładzie której będzie realizowany Rejs, dostosowana do ilości Uczestników oraz charakteru Rejsu i akwenu na którym będzie realizowany. Konkretny model jachtu dla danego Rejsu jest wskazany w opisie Rejsu na stronie www Organizatora. W przypadkach szczególnych, może zostać podstawiony inny jacht o równorzędnych parametrach.

§2 – INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Organizator w ramach hobby przygotowuje i prowadzi Rejsy, na akwenach morskich i oceanicznych o różnym charakterze. Dokładny charakter każdego Rejsu jest określony na stronie www Organizatora.
- 2) Uczestnikiem Rejsu może być osoba, która w dniu zaokrętowania jest pełnoletnia (ma skończone 18 lat) a w przypadku rejsów oceanicznych, o przelotach dłuższych niż 3 doby ma zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w takim rejsie.
- 3) Uczestnikiem może też być Osoba niepełnoletnia, jednak nie młodsza niż 10 lat, pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby trzeciej, która okaże stosowne upoważnienie, oraz w przypadku rejsu oceanicznego o przelotach dłuższych niż 3 doby, ma zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w takim rejsie.
- 4) W przypadku gdy cały Jacht – Rejs, rezerwuje jedna grupa, dopuszcza się udział w rejsie dzieci młodszych niż 10 lat, pod warunkiem uprzedniego poinformowania o takim planie Organizatora, oraz uzyskaniem jego zgody.
- 5) Uczestnik nie musi posiadać patentu żeglarskiego i doświadczenia żeglarskiego. Również umiejętność pływania (w pław) nie jest wymagana od Uczestników, o ile nie stanowi to dyskomfortu dla samego Uczestnika.
- 6) Warunkiem udziału w Rejsie jest dokonanie rezerwacji miejsca i opłacenie przez Uczestnika składki na organizację Rejsu, za pośrednictwem strony www Organizatora, terminowe regulowanie wszystkich płatności, akceptacja Regulaminu Rejsu oraz zgoda na przetwarzanie przez Organizatora i podmioty trzecie danych osobowych Uczestnika w zakresie koniecznym do realizacji usługi, zgodnie z informacją zawartą w „Polityce Prywatności” i informacji „RODO” na stronie www Organizatora.
- 7) W przypadku odwołania Rejsu z winy Organizatora, w pierwszej kolejności Organizator proponuje Uczestnikowi udział w innym Rejsie alternatywnym. Jeżeli Uczestnik nie skorzysta z propozycji zostanie mu zwrócona cała składka wpłacona przez niego na poczet odwołanego Rejsu.
- 8) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z Rejsu z powodów niezależnych od Organizatora, to wpłaty za zakup usługi, zostaną mu zwrócone w części lub całości zależnie od momentu rezygnacji:
 - a) dla rezygnacji na czas do 180 dni przed rejssem — 100% zwrotu kosztów
 - b) dla rezygnacji w czasie 90-179 dni przed rejssem — 80% zwrotu kosztów
 - c) dla rezygnacji w czasie 60-89 dni przed rejssem — 50% zwrotu kosztów
 - d) dla rezygnacji 59 dni lub krócej przed rejssem — brak zwrotu poniesionych kosztów

9) Rezerwacje Koi (miejsca) na Rejsie, oraz płatności składki na Rejs, Uczestnik realizuje za pośrednictwem strony www Organizatora.

10) Organizator zastrzega prawo zmiany :

- składki na Rejs – Uczestnika obowiązuje składka z dnia w którym dokonał rezerwacji.
- terminu startu i zakończenia Rejsu.
- miejsca początku i zakończenia Rejsu.

11) W szczególnych przypadkach, traktując nadrzędnie bezpieczeństwo załogi pond ramowy plan Rejsu, Skipper może zmienić przebieg Rejsu jak i porty startowy i docelowy, tak by żegluga była bezpieczna.

12) Informacja RODO o sposobie gromadzenia, dostępie i możliwości modyfikacji danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie www Organizatora pod linkiem: www.sailing-architect.com/rodo oraz na prośbę Uczestnika, może mu być udostępniona w formie drukowanej. Jednocześnie wskazuje się, że Administratorem danych osobowych Uczestników są Jola i Michał Smolarscy, a kontakt do Administratora jest realizowany drogą e-mail pod adresem: rodo@sailing-architect.com

13) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie, z dniem jego publikacji widocznym na początku Regulaminu

§3 PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA NA JACHCIE PODCZAS REJSU

1) . Wszyscy Uczestnicy Rejsu składają się na tzw. „kasę pokładową”, którą należy wpłacić w dniu zaokrętowania skarbnikowi wybranemu z uczestników Rejsu. W razie potrzeby w trakcie rejsu skarbnik ponawia zbieranie składki by uzupełnić braki w kasie pokładowej. Z wnoszenia składki pokładowej zwolniony jest Skipper. Ze składki pokładowej kupowane jest jedzenie, opłacane porty i paliwo do jachtu, w przypadku nie wydania całej kasy pokładowej, na koniec rejsu zostanie ona zwrócona uczestnikom.

2) W trakcie Rejsu Uczestnicy szykują posiłki w systemie wachtowym. Podział na wachty ogłasza Skipper na początku Rejsu, przy czym Skipper jest zwolniony z obowiązku wacht Kambuzowych (kuchennych). W przypadku postoju w porcie i decyzji o stołowaniu się na mieście, wachta może być zwolniona z konieczności przygotowania któregoś z posiłków. Zasada gotowania przez Uczestników, nie dotyczy Rejsów na które został wynajęty kucharz.

3) Uczestnicy, żywią Skippera w sposób nie gorszy niż siebie samych.

4) W trakcie Rejsu, w szczególności z przelotami nocnymi, oraz z dłuższymi przelotami o czasie trwania powyżej 8 godzin. Uczestnicy biorą aktywny udział w wachtach nawigacyjnych i prowadzeniu jachtu. Skipper rozpisuje grafik wacht, oraz udziela instruktażu co do zadań i sposobu ich wykonywania w trakcie wachty. Skipper nie jest rozpisany do wacht. Zasada nie dotyczy Rejsów typowo rekreacyjnych z krótkimi przelotami, gdzie Uczestnicy mogą, ale nie muszą uczestniczyć w wachtach i prowadzeniu jachtu.

5) Niezależnie od charakteru Rejsu załoga pomaga – asystuje, podczas wyjść i wejść jachtu do portów, na boje postojowe czy na kotwicowiska.

6) W trakcie całego Rejsu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z narkotyków, „dopalaczy” i innych środków o podobnym działaniu.

7) W trakcie rejsu alkohol wolno spożywać tylko po uzyskaniu zgody od Skippera, natomiast zasady spożywania alkoholu są następujące:

a) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przez osoby będące na wachcie nawigacyjnej. Zaznacza się również, że osoby stawiające się na swoją wachtę nawigacyjną, mają obowiązek bycia trzeźwe.

b) w trakcie żeglugi dopuszcza się, każdorazowo za zgodą Skippera, spożywanie symbolicznej ilości alkoholu (np. lampka wina czy piwo do posiłku czy w czasie przerwy kąpielowej) przez osoby nie będące na wachcie nawigacyjnej lub zaraz przed swoją wachtą.

c) w trakcie postoju w porcie, po zejściu na ląd, dopuszcza się spożywanie alkoholu, jednak z zachowaniem umiaru, by w ustalonym czasie wyjścia z portu Uczestnicy byli trzeźwi.

d) jeżeli Uczestnicy są nietrzeźwi i pod wpływem alkoholu, Skipper ma prawo odmówić wyjścia z portu lub wyokrętować Uczestnika pod wpływem alkoholu przed wyjściem z portu.

7) Wszelkie polecenia wydawane Uczestnikom przez Skippera, są ostateczne i nie podlegają dyskusji, a Uczestnik ma je uszanować oraz obowiązek wykonywać je sumiennie. Wynika to z konieczności ogólnego dbania o bezpieczeństwo żeglugi.

8) Jeżeli Uczestnik łamie regulamin, lub jego zachowania są niebezpieczne dla niego lub innych Uczestników czy mienia, i po zwróceniu uwagi przez Skippera, nie dostosowuje zachowań do przyjętych norm. Skipper ma prawo wyokrętować takiego Uczestnika w najbliższym porcie, lub w przypadkach skrajnych na kotwicowisku (desantując Uczestnika na brzeg z dostępem do drogi publicznej). Decyzja Skippera w tym zakresie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Uczestnik nie otrzymuje zwrotu środków finansowych za część Rejsu w której nie brał udziału po wyokrętowaniu. Koszty związane z powrotem Uczestnika z miejsca wyokrętowania do

miejsca zamieszkania Uczestnika, pozostają w takiej sytuacji wyłącznie po stronie Uczestnika i nie podlegają zwrotowi ze strony Organizatora czy Skippera.

Z chwilą wyokrętowania uczestnika, wygasa wszelka odpowiedzialność za niego po stronie Organizatora i Skippera w tym jakakolwiek odpowiedzialność finansowa.

§3 UCZESTNIK

1. Uczestnik przed Rejssem otrzyma szczegółową instrukcję jak przygotować się do Rejsu (bagaż, niezbędne rzeczy, odzież, dokumenty itp.). Uczestnik jest zobowiązany sumiennie przygotować się z godnie z otrzymaną instrukcją, w szczególności dotyczy to odpowiedniej na dany Rejs odzieży i koniecznych dokumentów.
2. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ze sobą odpowiedniego (dla odwiedzanego rejonu świata) dokumentu podróży (dowód lub paszport). Jeżeli do przekraczania granic wymagane jest uzyskanie specjalnej wizy, jej uzyskanie jest po stronie Uczestnika. Organizator każdorazowo z wyprzedzeniem wskaże jakie dokumenty są konieczne na dany Rejs.

Uczestnik zobowiązany jest udostępnić Skipperowi dokumenty podróży konieczne do przeprowadzenia odpraw w portach, kontroli granicznych, podczas kontroli jachtu przez służby i innych analogicznych sytuacjach tego wymagających

3. Uczestnik otrzyma listę substancji i przedmiotów niedozwolonych w odwiedzanych krajach, i jest zobowiązany do jej przestrzegania.
4. Podczas Rejsu Uczestnik podlega następującym przepisom prawa:

- a) Na wodach międzynarodowych, podlega prawom Państwa Bandery jachtu na pokładzie którego to jachtu jest realizowany Rejs, oraz podlega Międzynarodowemu Prawu Morskiemu a w szczególności Prawu drogi na morzu (COLREG) i dobrej praktyce żeglarskiej.
- b) Na wodach przybrzeżnych terytorialnych danego Państwa, podlega pod system prawny Państwa na którego wodach terytorialnych się znajduje.
- c) Po zejściu na ląd, podlega prawu lokalnemu Państwa w którym się znajduje.

5. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Skipperowi na początku rejsu informacji w zakresie:

- a) danych kontaktowych osoby bliskiej na wypadek sytuacji kryzysowych
- b) informacji o lekach przyjmowanych na stałe z informacją na jaki problem medyczny są one przyjmowane
- c) informacji o stanie zdrowia, chorobach przewlekłych i innych kwestiach medycznych, mogących mieć istotne znaczenie w sytuacjach kryzysowych zwłaszcza gdy Uczestnik jest nieprzytomny.

Informacje te mogą zostać przekazane Skipperowi w zaklejonej kopercie. Skipper nie zapoznaje się z tymi informacjami i nie przekazuje tych informacji stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji kryzysowej gdzie informacje te są udostępniane zespołom ratowniczym, lub członkom załogi zaangażowanym w pomoc Uczestnikowi, do czasu przejęcia go przez służby ratownicze. W przypadku niezaistnienia sytuacji kryzysowej, na koniec rejsu zaklejona (nieotwarta) koperta jest zwracana Uczestnikowi.

Za nieprzekazanie lub zatajenie istotnych informacji o stanie zdrowia, i ryzyko z tym związane w czasie Rejsu jak i ewentualnego zaistnienia sytuacji kryzysowej, odpowiada wyłącznie Uczestnik.

6. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody powstałe na jachcie i mieniu innych Uczestników, na skutek jego działań i z jego winy. Uczestnik ma obowiązek pomóc, już w trakcie Rejsu, w usunięciu szkody. Koszty związane z usunięciem szkody zostają po stronie Uczestnika który ją wyrządził.
7. Po stronie uczestnika jest zadbanie o odpowiednie osobiste ubezpieczenie turystyczne na czas rejsu, o ile w warunkach świadczenia usługi nie było informacji, że jest ono zawarte w cenie Rejsu.
8. Uczestnik odpowiada za swoje rzeczy osobiste w tym środki finansowe i dokumenty, oraz jego odpowiedzialnością jest zabezpieczenie ich przed kradzieżą i zgubieniem. Skipper i Organizator nie odpowiadają za zgubione, utracone lub skradzione rzeczy jak i środki finansowe Uczestników.

Uczestnik powinien również przewidzieć możliwość wypadnięcia do wody, i tym samym utraty na skutek ruchu jachtu, jego przedmiotów osobistych, oraz możliwość wypadnięcia za burtę samego Uczestnika i towarzyszące temu zgubienie i zalanie mienia.

Wyjątkiem od powyższego są szkody w mieniu, do których doszło na skutek oczywistego błędu lub zaniedbania za strony Skippera.

9. Uczestnicy są zobowiązani do utrzymania porządku na jachcie w trakcie trwania Rejsu, oraz pozostawienia jachtu w stanie uporządkowanym w dniu wyokrętowania na zakończenie rejsu.

§4 ORGANIZATOR

1. Organizator zapewnia zorganizowanie Rejsu wraz z wszystkich deklarowanych przez niego usług i atrakcji towarzyszących zgodnie z informacją o zakresie usługi zawartą w opisie Rejsu.

2. Organizator zapewnia Skippera, który posiada wymagane uprawnienia i jest przygotowany do poprowadzenia Rejsu.

3. Organizator zapewnia jacht na pokładzie którego będzie realizowany Rejs. Jacht będzie:

a) sprawny technicznie i przygotowany do żeglugi

b) dostosowany do bezpiecznej żeglugi na akwenie, na którym będzie realizowany rejs i wyposażony w odpowiednie środki bezpieczeństwa i ratunkowe.

c) jacht będzie w dniu zaokrętowania Uczestników podstawiony do wskazanej mariny/ portu początkowego. Z wyłączeniem sytuacji gdzie z powodu pogody lub innych okoliczności nie będzie to możliwe, wtedy dopuszcza się podstawienie jachtu do innego sąsiedniego portu, przy zachowaniu obowiązku poinformowania o tym fakcie Uczestników.

d) analogiczna sytuacja jak w §4 ustęp 3 pkt. c, dotyczy portu końcowego. W przypadkach szczególnych, jeżeli ze względów pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Organizatora, nie będzie dało się zakończyć Rejsu w ustalonym porcie, Rejs zakończy się w porcie w którym będzie to możliwe w dniu zakończenia Rejsu.

4. W trakcie rejsu Organizator, jego przedstawiciel Skipper lub zatrudniony fotograf, będą wykonywali dokumentację foto-wideo, utrwalającą między innymi wizerunek Uczestników, które to zdjęcia i filmy jako pamiątka z Rejsu zostaną przekazane Uczestnikom. Dokumentacja ta posłuży też Organizatorowi do celów marketingowo promocyjnych jego Rejsów, na stronie www, w social mediach, wydrukach folderów i innych miejscach. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na wykorzystanie wizerunku, powinien o tym z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem rejsu poinformować Skippera.

5. Organizator informuje, że plan rejsu jest ramowy i przy specyfice żeglarstwa, zależnego od wiatru i wielu czynników zewnętrznych, plan ramowy będzie na bieżąco modyfikowany w szczególności ze względu na bezpieczeństwo żeglugi.

W ramach modyfikacji planu ramowego Rejsu, w szczególnych sytuacjach, głównie powodowanych bezpieczeństwem Rejsu i żeglugi, oraz zaistnieniem okoliczności niezależnych od Organizatora, może ulec zmianie port początkowy oraz port końcowy Rejsu.

6. Na życzenie uczestnika, po uprzednim zgłoszeniu go na początku Rejsu, Skipper wystawi uczestnikowi Opinię z rejsu zgodną ze standardem wymaganym przez Polski Związek Żeglarski (PZZ) konieczną do wykazania stażu na stopnie Jachtowego Sternika Morskiego lub Kapitana Jachtowego. Opinia zostanie wydana w czasie do tygodnia od zakończenia rejsu.

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem,
oraz zrozumienie i akceptację jego treści:

data i podpis Uczestnika